

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1392/2538

นางสาวพยุ่ง นาคนิลทอง
นางสาวสุชิน นาคนิลทอง
นางสาวสิริพร คงสมบูรณ์ศักดิ์

โจทก์
ผู้ร้องสอด
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1363

โจทก์เป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งในที่ดินพิพาท ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้แบ่งแยกกรรมสิทธิได้โดยลำพัง ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นก่อนตามป.พ.พ. มาตรา 1363

โจทก์เป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งในที่ดินพิพาท ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้แบ่งแยกกรรมสิทธิได้โดยลำพัง ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นก่อนตามป.พ.พ. มาตรา 1363

(ชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ-ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายอภิรัตน์ ลัดพลี
ศาลอุทธรณ์ - นายกิจจา ฮาวรังษี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ